

MOHD NAIM AZHARI BIN MOHD RAIS
lawan
WAN NURZATY IWANIE BINTI WAN MOHAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) pada 20 Mei 2024 / 12 Dzulkaedah 1445H]

Semakan No. 2401-A0010-003-0004

[Semakan Terhadap Perintah Hadhanah]

Pegum Syarie Pemohon: *Encik Roshdan Sujak bin Rafie dari Tetuan Roshdan Rafie & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut:-

- 1.1 Mahkamah yang mulia ini menjalankan kuasa penyemakan terhadap keputusan YA Hakim Bicara Tuan Salehan bin Yatim membuang/menutup kes yang dikemukakan oleh Responden

dan tidak meneruskan Tuntutan Balas yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Saman No: 10100-028-0005 Tahun 2020;

- 1.2 Mahkamah yang mulia ini memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara itu, dan memnberikan apa-apa arahan dikehendaki demi keadilan, berdasarkan peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- 1.3 Mahkamah yang mulia ini membenarkan pemohon selaku defendan dalam kes saman no: 10100-028-0005 Tahun 2020 meneruskan prosiding perbicaraan Tuntutan Balas berdasarkan peruntukan seksyen 122 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dihadapan hakim yang lain.
- 1.4 Apa-apa perintah lain yang sesuai dan manfaat demi keadilan dan hukum syarak.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 12/9/2010 dan bercerai pada 30/4/2019. Pasangan ini mempunyai dua orang cahayamata bernama Sufie Zara Chenta binti Mohd Naim Azhari (No. Mykid: 121217-10-0974) dan Muhammad Rayyan Damian binti Mohd Naim Azhari (No. Mykid: 160325-14-0873) "selepas ini dikenali sebagai 'anak-anak tersebut'".

[3] Pada 13/2/2020, Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan

anak di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui Saman No: 10100-028-0005 Tahun 2020. Responden telah memfailkan Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 7/3/2021.

[4] Mahkamah telah menetapkan tarikh perbicaraan untuk keterangan Responden (Plaintif dalam kes Hadhanah) pada 14/11/2022. Walau bagaimanapun, Responden tidak menghadiri prosiding dan telah menghantar surat pemakluman ketidakhadiran melalui peguam syarie Responden.

[5] Pada 4/10/2023, peguam syarie Responden melalui surat kepada mahkamah telah memohon untuk mengadakan sesi perbicaraan secara dalam talian atas alasan Responden tidak dapat menghadiri prosiding perbicaraan yang telah ditetapkan kerana terikat dengan komitmen pembelajaran dan tidak boleh kembali ke Malaysia kerana sekatan perjalanan dan penutupan sempadan antara lokasi semasa Responden dan Malaysia.

[6] Responden pada 28/12/2023 sekali lagi tidak dapat menghadiri prosiding mahkamah secara fizikal dan memohon perbicaraan secara dalam talian atas alasan Responden tidak dapat kembali ke Malaysia kerana terdapat isu berkaitan cuti persekolahan anak-anak tersebut. Peguam syarie Responden memaklumkan bahawa Responden hanya dapat menjalani perbicaraan pada bulan Julai 2024.

[7] Pemohon pada 28/12/2023 telah memaklumkan kepada YA Hakim bicara berkaitan pendirian Pemohon yang tidak bersetuju dengan

permohonan Responden untuk menjalankan perbicaraan secara dalam talian kerana Pemohon berpendapat Responden wajar hadir sidang perbicaraan secara fizikal kerana tidak pernah menghadiri sidang sebutan dan tiada kekangan dari sudut kesihatan dan faktor semasa yang menghalang Responden hadir sidang perbicaraan.

[8] Pemohon juga memaklumkan ketidaksetujuan Pemohon untuk menjalankan perbicaraan secara dalam talian adalah kerana sekiranya perbicaraan dijalankan secara fizikal, Pemohon berpeluang untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon yang sewajarnya akan pulang bersama Responden ke Malaysia menghadiri perbicaraan. Pemohon menyatakan bahawa Pemohon tidak dapat berjumpa anak-anak tersebut sejak tahun 2020 malah dihalang untuk berhubung dengan anak-anak tersebut.

[9] YA Hakim Bicara setelah mendengar pendirian Pemohon telah memberikan pilihan kepada Pemohon sama ada perbicaraan dijalankan secara dalam talian atau kes ini ditutup dan boleh dibuka semula apabila Responden kembali ke Malaysia. Namun, Pemohon masih mengekalkan pendirian Pemohon untuk tidak bersetuju dengan perbicaraan secara dalam talian dan menjadikan Pemohon secara tidak langsung terpaksa bersetuju untuk kes ditutup. YA Hakim bicara pada 28/12/2003 memerintahkan kes hadhanah dibatalkan dengan kebenaran memfailkan semula kes.

[10] Tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut dan merasakan YA Hakim Bicara mempunyai kuasa untuk mengarahkan perbicaraan dilaksanakan secara fizikal dan boleh menggunakan budi bicara hakim dalam mengedalikan kes selain membatalkan kes hadhanah

tersebut. Pemohon telah menfailkan semakan ini pada 23/1/2024.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya, kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[12] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh disamak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah

Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan

Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Affidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka*

proses semakan boleh dilaksanakan.

- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
- 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2*

hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[13] Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003- 0009-2011, dan kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.***

[14] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang

dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[15] Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No.10100-028-0005-2020 dan kami membuat dapatan seperti berikut:

14.1 Hakim Bicara telah mengendalikan kes ini pada 28/12/2023 dengan memaklumkan kepada Pemohon alternatif agar prosiding kes hadhanah boleh dijalankan iaitu perbicaraan dijalankan secara dalam talian kerana Pemohon berada di luar negara.

14.2 YA Hakim Bicara telah memaklumkan kepada Pemohon bahawa sekiranya Pemohon tidak bersetuju dengan perbicaraan atas talian, kes hadhanah akan dibatalkan dan dibuka semula setelah Responden pulang ke Malaysia.

14.3 Pemohon dalam prosiding kes telah memaklumkan kepada Hakim Bicara bahawa Pemohon tidak bersetuju kes dijalankan secara dalam talian dan bersetuju untuk kes hadhanah dibatalkan dan dibuka semula setelah Responden pulang ke Malaysia.

[16] Kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah menjalankan prosiding menepati seksyen 72A Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah

(Negeri Selangor) 2003 (Pindaan 2022) yang memberi Mahkamah kuasa untuk menjalankan prosiding melalui teknologi jarak jauh. YA Hakim Bicara telah menggunakan budibicaranya untuk memberikan alternatif kepada Pemohon bagi menjalankan perbicaraan. Seksyen 72A menyebutkan seperti berikut:

Mahkamah boleh menjalankan prosiding melalui teknologi komunikasi jarak jauh

72A. (1) Tanpa menjejaskan seksyen 72, Mahkamah boleh, demi kepentingan keadilan, mendengar dan memutuskan apa-apa prosiding melalui suatu teknologi komunikasi jarak jauh dari mana-mana tempat.

(2) Tempat di mana Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah mengendalikan apa-apa prosiding secara teknologi komunikasi jarak jauh hendaklah disifatkan sebagai dijalankan dalam bidang kuasa tempatan mahkamah itu seperti yang ditubuhkan di bawah seksyen 55.

(3) Bagi maksud seksyen ini

- (a) "teknologi komunikasi jarak jauh" ertinya apa-apa cara komunikasi elektronik termasuk e-mel, aplikasi sidang video atau rangkaian video atau apa-apa saluran digital lain yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah; dan*
- (b) "tempat" termasuklah ruang siber, ruang maya atau tempat maya."*

[17] Kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah menggunakan budi bicaranya dan mematuhi seksyen 72A tersebut demi memastikan perbicaraan kes hadhanah tidak terhenti dan diteruskan walau salah satu pihak berada di luar negara.

[18] Setelah Kami meneliti dan memperhalusi rekod fail kes Saman No.10100-028-0005-2020, Kami dapati bahawa Pemohon semasa dalam keterangan bertarikh 28/12/2023 telah menyatakan sendiri persetujuan untuk kes ditutup dan dibuka semula setelah kepulangan Responden ke Malaysia. Pemohon dalam keterangannya menyatakan sebagaimana berikut:

“Saya setuju untuk tutup kes ini dan difailkan semula kes ini selepas Plaintiff dan anak-anak pulang”

[19] Oleh itu, Kami dapati tidak timbul isu paksaan untuk Pemohon menyatakan persetujuan. Pengakuan Pemohon dalam isu ini adalah sebagai iqrar yang mengikat diri Pemohon berdasarkan kaedah fiqhiyyah iaitu (persetujuan bersama utk menarik balik kes)

المرء موء اخذ بإقراره

“Seseorang itu terikat dengan apa yang diiqrarkannya”

[20] Mahkamah merujuk kepada seksyen 19 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan iqrar yang menyebut sebagaimana berikut:

Seksyen**17.****Takrif****Iqrar.**

(1) Iqrar ialah kenyataan seseorang tentang sesuatu hak orang lain ke atasnya yang dibuat secara lisan, tulisan atau isyarat dan yang dibuat oleh mana-mana orang dan di dalam mana-mana keadaan yang disebutkan kemudian.

(2) Iqrar yang dibuat di luar Mahkamah hanya boleh diterima jika dibuat di hadapan dua orang saksi adil.

(3) Iqrar wakil dalam pembicaraan bagi pihak orang yang memberi wakil yang dibuat di hadapan Hakim Syariah adalah layak diterima.

(4) Iqrar dalam kes zina adalah layak diterima jika dibuat di hadapan Mahkamah.

[21] Suka kami nyatakan bahawa kami tidak menemui sebarang kesilapan dari segi tatacara sepanjang YA Hakim Bicara mengendalikan kes tersebut. Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa selain daripada alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon juga telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa keputusan Hakim Bicara secara material adalah bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi,

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

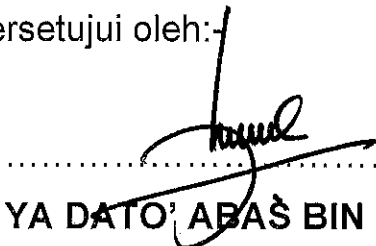
Dipersetujui oleh:-

Sek. 71 EPAIS 2003

2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' ABAŞ BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor